Estratégia Concursos

Aula 13

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

15 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Processo Legislativo - ME 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 13

Referências Bibliográficas 66

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Processo Legislativo

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Disposição geral (art. 59 da CF)

1) A função típica de legislar foi concedida ao Poder Legislativo e por meio dela são produzidos os atos normativos primários, tendo em vista essas normas e a disposições gerais acerca de seu processo legislativo, assinale a assertiva correta a luz do texto constitucional e da jurisprudência relacionada:

a) As resoluções administrativas dos tribunais e os decretos regulamentares do Poder Executivo encontram-se dentre as espécies sujeitas ao processo legislativo.

b) A aprovação de um projeto de lei sem nenhuma emenda ou modificação dispensa a sanção do Presidente da República.

c) Se uma lei que não se encontra dentre os casos de reserva de lei complementar vier a ser aprovada como uma, tal escolha do legislador afetará o posterior processo legislativo de alteração ou revogação das suas disposições, uma vez que esses deverão guardar simetria e serem realizados mediante lei complementar.

d) Apenas os atos legislativos sujeitos a sanção presidencial são considerados como espécies com elaboração condicionada ao processo legislativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) O processo legislativo não é uma cláusula pétrea do texto constitucional, podendo as suas regras serem alteradas via emenda constitucional.

2) Dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem o dever de obediência ao processo legislativo do artigo 59 da CF/88 em sua elaboração:

a) decreto-lei.

b) regulamentos.

c) instrução normativa.

d) portarias.

e) resoluções.

Emenda à Constituição (art. 60 da CF)

3) Cláusulas pétreas são, sinteticamente, limitações materiais ao poder de reforma da Constituição. A respeito das cláusulas pétreas previstas expressamente na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir

a) a separação dos Poderes.

b) o voto direto, secreto, universal e obrigatório.

c) o Estado Democrático de Direito.

d) os direitos sociais.

e) a soberania popular.

4) Considerando o regramento constitucional sobre Processo Legislativo, bem como a jurisprudência relacionada ao tema, julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

a) O presidente da República pretende extinguir o voto obrigatório para os cidadãos com idade entre dezoito e setenta anos nas eleições, substituindo-o com a figura do o voto facultativo. Para que isso seja possível, a implementação deverá ocorrer mediante emenda constitucional.

b) Durante a tramitação do processo legislativo, é possível aos parlamentares de Assembleia Legislativa a impetração de Mandado de Segurança contra o ato do Presidente da Mesa Diretora

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

que determinar o processamento de projeto de lei que viole manifestamente uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal.

c) O Presidente da República pode propor tanto projetos de lei ordinária quanto propostas de emenda constitucional.

d) As leis ordinárias, as leis complementares e as emendas à Constituição Federal devem ser promulgadas pelo Presidente da República.

e) A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, mas o mesmo não pode ser dito quanto à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, sendo autorizada intervenção federal no ente federado que a desrespeitar.

5) Acerca das limitações ao poder constituinte reformador, assinale a opção correta.

a) A intervenção federal, nos termos da Constituição da República, funciona como limite circunstancial ao poder de reforma constitucional.

b) O Estado de Defesa e o Estado de sítio são exemplos de limitações temporais ao poder de reforma constitucional.

c) A irrepetibilidade absoluta de matéria constante de proposta de emenda rejeitada figura como limite material expresso ao poder de reforma constitucional.

d) As cláusulas pétreas são limitações formais expressas do poder de reforma constitucional.

e) A titularidade do Poder Constituinte é uma limitação material expressa ao poder de reforma constitucional.

6) Acerca do poder constituinte, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta.

a) A iniciativa dos legitimados para iniciar o processo de reforma do poder constituinte derivado não possui reserva temática.

b) A mutação constitucional é fruto do poder constituinte derivado reformador.

c) A desconstitucionalização é um fenômeno admitido pelo ordenamento brasileiro.

d) O poder constituinte originário esgota-se quando se edita uma nova Constituição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A legitimidade formal de uma nova Constituição depende do cumprimento de disposições predeterminadas, devendo o poder constituinte seguir um procedimento determinado pela norma constitucional anterior.

Medidas provisórias (art. 62 da CF)

7) Sobre o processo legislativo, segundo a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

a) A medida provisória vigorará pelo prazo de 50 dias prorrogável por igual período, contados da sua publicação, prazo este que não será suspenso durante o recesso parlamentar.

b) A legislação sobre cidadania poderá ser objeto de lei delegada.

c) Projeto de lei complementar que visa a autorizar os Estados da Federação a legislarem sobre questões específicas relativas à desapropriação de imóveis urbanos e rurais é apreciado pelas Casas do Congresso Nacional, obtendo voto favorável à aprovação por 256 membros da Câmara dos Deputados (que, atualmente, é formada por 513 deputados federais) e, depois seguiu para o Senado, obtendo 42 votos favoráveis à sua aprovação. Nessa hipótese, o projeto de lei complementar foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, de maneira que sequer poderia ter sido submetido à votação do Senado Federal.

d) A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais de urgência e interesse público.

e) A emenda constitucional aprovada será promulgada pela Mesa do Congresso Nacional.

8) Sobre as medidas provisórias, assinale a alternativa incorreta.

a) Nos casos de relevância e urgência, o chefe do Poder Executivo pode adotar medidas provisórias, somente sendo possível o controle jurisdicional em casos excepcionais em que esteja evidente a ausência de tais requisitos.

b) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvada a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

c) A deliberação sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, cabendo à comissão mista de Deputados e Senadores sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) A aprovação da medida provisória pelo Congresso resulta em sua conversão integral em lei, que será encaminhada para sanção do Presidente da República.

e) A medida provisória suspende a eficácia da norma anterior que lhe seja contrária, implicando em restauração da norma suspensa a sua eventual não conversão em lei ou perda de eficácia por decurso de prazo.

Lei delegada (art. 68 da CF)

9) Analise os casos abaixo e assinale aquele em que a delegação da competência legislativa ocorreu em consonância com o texto constitucional e a jurisprudência sobre o tema:

a) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de resolução, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre as diretrizes orçamentárias e os limites para garantias

b) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de resolução, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre a matéria de sistemas de consórcios e serviço postal.

c) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de decreto legislativo, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre direitos políticos e eleitorais.

d) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de resolução, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre outorga de subsídio, isenção, crédito presumido, a redução da base de cálculo ou concessão de anistia ou remissão em matéria tributária.

e) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de decreto legislativo, a competência para que este elabore uma lei que autorize a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e minerais em terras indígenas.

Processo legislativo sumário (art. 64, §§ 1º a 4º da CF)

10) Considerando as disposições sobre o procedimento legislativo sumário, analise os itens abaixo:

I. O procedimento legislativo sumário é iniciado com a solicitação de urgência do Presidente da República ou da Mesa Diretora da Casa Legislativa no qual foi o projeto foi apresentado.

II. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não se manifestarem no prazo de 45 dias, sucessivamente, trancar-se-á a pauta das deliberações legislativas da respectiva Casa, sendo excetuado apenas os casos com prazo constitucional determinado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III. Os prazos de manifestação das Casas Legislativas não são interrompidos durante o recesso e são igualmente válidos caso se trate de projeto de elaboração de código.

IV. Ao se manifestarem as Casas Legislativas poderão apresentar emendas, cabendo a Câmara dos Deputados a apreciação das emendas do Senado Federal no prazo de dez dias.

Segundo os termos da Constituição Federal de 1988, estão corretos apenas os itens:

a) II e III.

b) I, III e IV.

c) I, II e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

Processo legislativo abreviado (art. 58, § 2º, I da CF)

11) Considerando as disposições sobre o procedimento legislativo abreviado, analise os itens abaixo:

I. O procedimento legislativo abreviado dispensa a discussão e votação de um projeto de lei pelo Plenário.

II. Os órgãos responsáveis por realizar o procedimento legislativo abreviado são as comissões das Casas Legislativas, seja da Câmara ou do Senado.

III. Para que uma Comissão não possa apreciar ou votar um projeto de lei mediante procedimento abreviado, é necessário que um décimo dos membros das duas Casas Legislativas Federais decida que este deve ser submetido ao plenário da Casa a qual a Comissão está vinculada.

IV. A delegação da competência para realização do procedimento legislativo abreviado depende do regimento interno das Casas Legislativas, vez que este é o instrumento designado pela CF/88 para escolha das situações e matérias ao qual o procedimento será aplicável.

Segundo os termos da Constituição Federal de 1988, estão corretos apenas os itens:

a) I, III e IV.

b) II e III.

c) I, II e IV.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) II e IV.

e) I e III.

Processo legislativo - iniciativa, discussão, votação, emendas, veto, sanção, promulgação e publicação (artigos 61, 63, 64, caput, 65, 66 e 67, caput da CF)

12) Sobre o processo legislativo de emenda à Constituição, assinale a alternativa incorreta.

a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, ou ainda de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

b) Embora não esteja prevista de forma expressa, constitui limitação material ao poder de reforma o próprio procedimento de reforma previsto na Constituição Federal.

c) A matéria constante de Proposta de Emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

d) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

e) Na tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição, caso ocorra a alteração da redação em uma das Casas, o texto deverá retornar à outra, para nova votação, exceto na hipótese de alteração materialmente irrelevante.

13) Considere os seguintes itens:

I. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

II. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.

III. É vedada a reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

IV. Se, caso o Presidente da República tenha solicitado urgência para a apreciação de projeto de lei de sua iniciativa, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, sem exceção, até que se ultime a votação.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II.

(B) II e IV.

(C) I e II.

(D) IV.

(E) I e IV.

14) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa incorreta.

a) O processo legislativo envolve a elaboração de leis em sentido estrito, emendas à Constituição, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.

b) A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe, dentre outros, a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos.

c) São de iniciativa privativa do Presidente da República, no âmbito da União, e dos Governadores dos estados e do Distrito Federal, as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

d) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre matéria tributária e orçamentária.

e) A iniciativa de lei de organização do Ministério Público da União é concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República.

15) Sobre a iniciativa popular do processo legislativo, é correto afirmar que:

a) Pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento da população nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Pode versar sobre qualquer matéria que não possua iniciativa reservada, observadas as regras constitucionais.

c) É consagrada como instrumento de democracia direta constitucionalmente previsto.

d) Apenas leis ordinárias podem ser objeto de iniciativa popular.

e) Somente é prevista para o processo legislativo federal.

16) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa incorreta.

a) Os projetos de lei apresentados por deputado federal, comissão da Câmara dos Deputados, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, Procurador Geral da República ou cidadãos são apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados.

b) Os projetos de lei apresentados por senador ou comissão do Senado são apreciados inicialmente pelo Senado, assim como os apresentados por comissão mista.

c) O projeto de lei aprovado na Casa iniciadora é encaminhado à Casa revisora, que, se o aprovar sem emendas, deverá encaminhá-lo para sanção ou veto e promulgação pelo Presidente da República.

d) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

e) Se as emendas apresentadas pela Casa revisora não importarem em mudança substancial do sentido do texto, não há necessidade de retorno à Casa iniciadora.

17) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa correta.

a) As emendas só podem ser apresentadas nos casos em que não se trate de projetos de iniciativa reservada ou privativa.

b) Além de deverem guardar pertinência temática com a matéria da proposição, as emendas parlamentares não podem acarretar aumento de despesa aos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da república, nem aos que versem sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

c) A sanção do Presidente da República sobre o projeto de lei é ato unilateral, porém revogável, e aplica-se a projetos de lei ordinária e de lei complementar, mas não a emendas constitucionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) O Presidente da República possui o prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento, para sancionar expressamente ou vetar o projeto de lei. A omissão implicará na rejeição tácita do projeto.

e) O veto pode ser político, se o Presidente da República considerar o projeto contrário ao interesse público, ou jurídico, caso o Presidente da República considere o projeto inconstitucional, hipótese em que caberá o controle judicial sobre seu mérito.

Leis complementares – quórum de aprovação (art. 69)

18) A respeito do processo legislativo, julgue o item a seguir.

I - Um dispositivo do Código Penal sobre inquérito policial não pode ser alterado por medida provisória.

II - A edição de lei complementar é realizada mediante processo legislativo ordinário, contudo essa espécie normativa detém quórum especial para aprovação, devendo ser aprovada mediante maioria absoluta.

III - Se um projeto de lei complementar for rejeitado, a sua matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 2/3 dos membros de ambas as Casas do Congresso Nacional.

IV - Leis complementares não são consideradas inconstitucionais pelo fato de veicularem matéria reservada a leis ordinárias.

Assinale a opção correta.

a) Todos os itens estão incorretos.

b) Apenas o item IV está certo.

c) Apenas o item III está certo.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Apenas os itens I, II e IV estão certos.

Processo Legislativo nos Estados-membros e Municípios

19) Considerando as regras de processo legislativo tidas como de reprodução obrigatória pelos Estados e Municípios, analise os itens abaixo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item I - Só é exigível lei complementar nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal.

Item II - Como decorrência do princípio da simetria e do princípio da separação dos poderes, as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da República, previstas na Constituição Federal, não podem ser estendidas aos governadores.

Item III - Em função do princípio da simetria, a iniciativa legislativa para deflagrar o processo de reforma da Constituição estadual deve seguir o modelo previsto na Constituição Federal de 1988. Por essa razão, a Constituição estadual não pode prever a iniciativa popular para apresentação de proposta de emenda constitucional.

Item IV - Um estado federado pode, no texto de sua constituição estadual, atribuir ao Poder Legislativo estadual a competência para dar início ao processo legislativo das leis que disciplinem a carreira das diversas categorias de servidores públicos do referido estado.

Assinale a alternativa que contém apenas itens incorretos a luz do que foi estabelecido pela Constituição Federal e sua jurisprudência correlata:

a) II e III.

b) I e IV

c) II, III e IV.

d) I e II.

e) I, III e IV.

Controle judicial do processo legislativo

20) O Supremo Tribunal Federal entende que há a possibilidade de o controle do processo legislativo ser realizado de forma preventivo pelo Poder Judiciário. Tendo esse entendimento em vista, assinale a assertiva que traz corretamente o legitimado para impetrar o Mandado de Segurança hábil a encerrar a violação ao direito constitucional ao devido processo legislativo.

a) Qualquer partido político.

b) Parlamentar de qualquer Casa Legislativa a qualquer tempo.

c) Partido político com representação no Congresso Nacional.

d) Parlamentar da Casa Legislativa em que esteja tramitando a proposta.

e) Qualquer cidadão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Revisão Constitucional (ADCT, art. 3º)

21) A Constituição Federal possibilitou as chamadas emendas constitucionais de revisão, conforme previsto no art. 3° da ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Assim, é correto afirmar que, após 5 anos contados da promulgação da Constituição, era possível a revisão constitucional pelo voto da maioria

a) dos presentes no Congresso Nacional, em dois turnos.

b) relativa dos membros do Senado Federal, em dois turnos.

c) absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, em dois turnos.

d) absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

e) relativa dos membros do Congresso Nacional, em sessão bicameral.

Mutação constitucional

22) O Supremo Tribunal Federal em Reclamação 4.335-5/AC, a despeito do contido na Constituição Federal, entendeu ser dispensável a atuação do Senado Federal para suspender a validade, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por meio do controle difuso de constitucionalidade por aquela Corte. Tendo em vista a situação narrada, entende-se que o posicionamento do STF passou por:

a) mutação constitucional.

b) interpretação conforme a Constituição.

c) reforma constitucional.

d) declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto.

e) revisão constitucional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. E	2. E	3. A	4. E	5. A
6. A	7. C	8. D	9. B	10. E
11. C	12. C	13. C	14. D	15. B
16. B	17. B	18. E	19. C	20. B
21. D	22. A			

QUESTÕES COMENTADAS

Disposição geral (art. 59 da CF)

1) A função típica de legislar foi concedida ao Poder Legislativo e por meio dela são produzidos os atos normativos primários, tendo em vista essas normas e a disposições gerais acerca de seu processo legislativo, assinale a assertiva correta a luz do texto constitucional e da jurisprudência relacionada:

a) As resoluções administrativas dos tribunais e os decretos regulamentares do Poder Executivo encontram-se dentre as espécies sujeitas ao processo legislativo.

b) A aprovação de um projeto de lei sem nenhuma emenda ou modificação dispensa a sanção do Presidente da República.

c) Se uma lei que não se encontra dentre os casos de reserva de lei complementar vier a ser aprovada como uma, tal escolha do legislador afetará o posterior processo legislativo de alteração ou revogação das suas disposições, uma vez que esses deverão guardar simetria e serem realizados mediante lei complementar.

d) Apenas os atos legislativos sujeitos a sanção presidencial são considerados como espécies com elaboração condicionada ao processo legislativo.

e) O processo legislativo não é uma cláusula pétrea do texto constitucional, podendo as suas regras serem alteradas via emenda constitucional.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A – incorreta. O processo legislativo, disposto no artigo 59 da CF/88, prevê diversas normas primárias e não faz menção a sua utilização para elaboração de normas secundárias, razão pela qual as resoluções administrativas dos tribunais e os decretos regulamentares do Executivo não se sujeitam a este processo de elaboração previsto pela CF/88, o que torna a assertiva incorreta.

Tal fato decorre exatamente da natureza administrativas que tais normas secundárias detêm, uma vez que buscam a mera regulamentação/complementação das normas primárias previstas no artigo supracitado. Relembre as hipóteses de normas primárias previstas pela CF:

> *Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:*
>
> *I — emendas à Constituição;*
>
> *II — leis complementares;*
>
> *III — leis ordinárias;*
>
> *IV — leis delegadas;*
>
> *V — medidas provisórias;*
>
> *VI — decretos legislativos;*
>
> *VII — resoluções.*
>
> *Parágrafo único Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.*

Letra B – incorreta. O processo legislativo ordinário pode ser dividido em três fases: fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar.

Na fase introdutória, ocorre a apresentação do projeto de lei ao Congresso Nacional. Trata-se da iniciativa de lei, que será analisada inclusive quanto a legitimidade daquele que a propôs.

Após a iniciativa, temos o início da segunda etapa que é conhecida como fase constitutiva. Aqui, temos as atividades de deliberação sobre o projeto de lei, votação do projeto e manifestação do Chefe do Executivo através da sanção ou veto. Vale lembrar que ainda é possível uma quarta etapa desta fase com a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo, a fim de discutir sobre a sua manutenção ou derrubada.

Por fim, a fase complementar abrange a etapa promulgação e a publicação da lei, inserindo-a no ordenamento jurídico.

Uma vez analisada as etapas, nota-se que a sanção é o ato que encerra a fase constitutiva. Portanto, ela figura como etapa indispensável ao processo legislativo, sendo incorreto afirmar que a ausência

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

de emendas ou modificações possibilitaria a promulgação sem participação do Presidente da República.

Letras C – incorreta. As leis complementares podem ser materialmente ou formalmente complementares. Caso sua matéria veiculada se encontre reservada pela Constituição a esta espécie normativa, ter-se-á uma lei materialmente e formalmente complementar.

Uma vez aprovada nesses moldes, a lei complementar só poderá ser alterada ou revogada por outra lei complementar, devendo ser resguardada a simetria entre o seu processo de elaboração e de extinção.

Por outro aspecto, temos ainda uma segunda possibilidade onde a matéria não se encontra dentre as reservadas pela Constituição como tema objeto de lei complementar, mas vem a ser aprovada pelo quórum de maioria absoluta, fazendo nascer a possibilidade de uma lei formalmente complementar e materialmente ordinária.

Nesse caso, que foi justamente o abordado pela assertiva, a sua alteração ou revogação poderá ser realizado tanto por de lei ordinária como por lei complementar, uma vez que a lei em questão não depende do procedimento qualificado de maioria absoluta para sua promulgação. Dito isso, a assertiva está incorreta, pois a citada lei não ficaria limitada aos moldes das leis complementares. Resumidamente, temos o seguinte:

- **Lei complementar formal e material**: alterada apenas por outra LC.
- **Lei complementar formal, com matéria de lei ordinária**: alterada por lei ordinária ou complementar.

Letra D - incorreta. O fato de uma norma depender ou não de sanção presidencial não figura como requisito indispensável para compor o rol de espécies normativas sujeitas ao processo legislativo, fato que pode ser constatado ao verificarmos que a sanção não é uma etapa essencial de todas as espécies sujeitas do processo legislativo.

Um ótimo exemplo de ausência de sanção/veto são as emendas constitucionais, que dispensam a sanção presidencial, são promulgadas pela Mesa do Congresso Nacional e, ainda assim, encontram-se inseridas no rol de espécies normativas sujeitas a elaboração mediante processo legislativo do artigo 59 da CF.

> *Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:*
>
> *I — emendas à Constituição;*

Letra E – correta. O processo legislativo é um dos núcleos do regime constitucional. O art. 64, §4º, da CF/88 não o elegeu como cláusula pétrea da Constituição e, por isso, suas regras realmente poderão ser alteradas por meio de emenda constitucional, sendo um exemplo a alteração ocorrida

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

no regime jurídico das medidas provisórias, que foi alterado pela emenda constitucional nº 32/2001.

Vale lembrar que, embora o processo legislativo tenha seu regramento sujeito a alterações, estas não poderão ocorrer quanto ao processo de elaboração das emendas constitucionais, posto que seu procedimento se enquadra em uma das limitações materiais implícitas ao poder constituinte derivado.

Gabarito: Letra E

2) Dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem o dever de obediência ao processo legislativo do artigo 59 da CF/88 em sua elaboração:

a) decreto-lei.

b) regulamentos.

c) instrução normativa.

d) portarias.

e) resoluções.

Comentários

Vejamos o que estabelece o art. 59 da CF/88:

> *Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:*
>
> *I — emendas à Constituição;*
>
> *II — leis complementares;*
>
> *III — leis ordinárias;*
>
> *IV — leis delegadas;*
>
> *V — medidas provisórias;*
>
> *VI — decretos legislativos;*
>
> *VII — resoluções*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dentre as assertivas, a única que encontra correspondência com o rol de normas sujeitas ao processo legislativo do art. 59 da CF/88 é a resolução, prevista no inciso VII do dispositivo citado.

Perceba que a assertiva A menciona o Decreto-Lei. Contudo, essa espécie normativa já não encontra mais previsão na atual Constituição, tendo sido substituído pelas Medidas Provisórias. Vale lembrar que ainda temos Decretos-Lei vigentes em nosso ordenamento, sendo que a vedação à espécie reside apenas na possibilidade de criação de novos dispositivos em seus moldes.

Quanto as assertivas B, C e D, temos em todos os casos normas secundárias, que são aquelas que visam apenas complementar as disposições das normas primárias, sem inovar no ordenamento jurídico.

Deste modo, as portarias, instruções normativas e os regulamentos não se submetem ao processo legislativo do art. 59 da CF/88, vez que este é exclusivamente dedicado às normas primárias.

Gabarito: Letra E.

Emenda à Constituição (art. 60 da CF)

3) Cláusulas pétreas são, sinteticamente, limitações materiais ao poder de reforma da Constituição. A respeito das cláusulas pétreas previstas expressamente na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir

a) a separação dos Poderes.

b) o voto direto, secreto, universal e obrigatório.

c) o Estado Democrático de Direito.

d) os direitos sociais.

e) a soberania popular.

Comentários

Vejamos o que estabelece o art. 60, § 4º, da CF/88:

> *Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III - a separação dos Poderes;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - os direitos e garantias individuais.

Letra A - correta. Trata da separação dos Poderes, é a única que apresenta hipótese de cláusula pétrea prevista expressamente na CF/88.

Letra B - errada. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea da CF/88.

Letras C, D e E: erradas. Os direitos sociais, o Estado Democrático de Direito e a soberania popular não estão previstos expressamente como cláusulas pétreas da CF/88. Contudo, a doutrina vem entendendo que se trata de cláusulas pétreas implícitas.

Gabarito: Letra A.

4) Considerando o regramento constitucional sobre Processo Legislativo, bem como a jurisprudência relacionada ao tema, julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

a) O presidente da República pretende extinguir o voto obrigatório para os cidadãos com idade entre dezoito e setenta anos nas eleições, substituindo-o com a figura do o voto facultativo. Para que isso seja possível, a implementação deverá ocorrer mediante emenda constitucional.

b) Durante a tramitação do processo legislativo, é possível aos parlamentares de Assembleia Legislativa a impetração de Mandado de Segurança contra o ato do Presidente da Mesa Diretora que determinar o processamento de projeto de lei que viole manifestamente uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal.

c) O Presidente da República pode propor tanto projetos de lei ordinária quanto propostas de emenda constitucional.

d) As leis ordinárias, as leis complementares e as emendas à Constituição Federal devem ser promulgadas pelo Presidente da República.

e) A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, mas o mesmo não pode ser dito quanto à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, sendo autorizada intervenção federal no ente federado que a desrespeitar.

Comentários

Letra A – correta. O texto constitucional prevê em seu art. 60, §4º, inciso II, da CF/88 as cláusulas pétreas sobre o voto. Segundo o dispositivo, não será admitida emenda tendente a abolir o voto **direto, secreto, universal e periódico.** Cabe destacar que em momento algum o artigo supracitado menciona a **obrigatoriedade**, sendo que tal característica do voto só foi mencionada no art. 14, § 1º, inciso I, da CF/88.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Deste modo, a assertiva está correta ao veicular a possibilidade de substituição do voto obrigatório pelo voto facultativo vez que, por não se encontrar tal característica sob a proteção das cláusulas pétreas, torna-se realmente possível a sua alteração mediante emenda constitucional, sendo o Presidente da República legitimado para sua iniciativa.

Para finalizar, releia os artigos relacionados:

> *Art. 14, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *(...)*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*

Letra B – correta. Via de regra, o controle de constitucionalidade é realizado de forma repressiva pelo Poder Judiciário. Contudo, existem situações em que se admite a possibilidade do controle de constitucionalidade preventivo como forma hábil de controle. Trata-se justamente da hipótese prevista na alternativa: impetração de mandado de segurança parlamentar para garantir o devido processo legal.

O citado controle é realizado pela via judicial e visa proteger o direito líquido e certo do parlamentar de não se ver constrangido a atuar em desacordo com o devido processo legislativo, tendo que se manifestar e votar projetos evidentemente vedados pelo ordenamento. Veja o julgado do STF que versa sobre esta possibilidade:

> "É possível a fiscalização jurisdicional do processo de criação dos atos normativos, desde que, instaurada para viabilizar, incidenter tantum, o exame da compatibilidade das proposições com o texto da Constituição da República, venha a ser instaurada por iniciativa de membros do órgão parlamentar perante o qual se acham em curso os projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição. Nesses casos, **entende o STF que a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo**. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente à Constituição. A **jurisprudência do STF reconhece ao membro do CN - e apenas a ele - qualidade para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinentes ao processo de elaboração das espécies normativas**. A possibilidade extraordinária dessa intervenção jurisdicional, ainda que no próprio momento de produção das normas pelo CN, **tem por finalidade assegurar, ao parlamentar, o direito subjetivo - que lhe é inerente - de ver elaborados, pelo Legislativo, atos estatais**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> **compatíveis com o texto constitucional** [...] (MS 32.033/DF, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 20.06.2013)"

Ainda segundo o STF, tal controle torna-se possível nas hipóteses de violação de normas constitucionais em seus aspectos formais e procedimentais, sendo verificada a possibilidade de impetração do mandado de segurança parlamentar em dois casos:

- ✔ Contra proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea; ou
- ✔ Contra projeto de lei ou proposta de emenda cuja tramitação ocorra com violação às regras de processo legislativo do art. 59 ao 69 da CF/88.

No tocante a proposta de emenda constitucional, lembre-se que a vedação das cláusulas pétreas atinge diretamente a **tramitação da emenda**, sendo este o fundamento que garante o controle preventivo das PEC's que violam cláusulas pétreas.

> *Art. 60, §4º. **Não será objeto de deliberação** a proposta de emenda tendente a abolir:*

Letras C – Correta. O texto constitucional atribuiu competência para o Presidente da República propor projetos de lei ordinária, de leis complementares e de emendas constitucionais, como se depreende do art. 60, inciso II; e art. 61, caput, ambos da CF/88:

> *Art. 60. A **Constituição** poderá ser **emendada mediante proposta**:*
>
> *(...)*
>
> *II - do **Presidente da República**;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 61. **A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe** a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, **ao Presidente da República,** ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

Vale lembrar que o Presidente pode apresentar Proposta de Emenda à Constituição sobre qualquer tema, mas, no tocante aos projetos de lei, deverá observar as normas de competência acerca do legitimado para dar iniciativa a cada projeto. Por exemplo, o projeto de lei sobre organização do Congresso Nacional compete ao Congresso Nacional e não ao Presidente da República.

Letra D - incorreta. Contrariou diretamente a literalidade do art. 60, §3º, da CF/88. Isso porque as emendas à Constituição não são promulgadas pelo Presidente da República, mas sim pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de acordo com o art. 60, § 3º, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

Vale lembrar que a promulgação é a maneira de se declarar a existência da norma e de se ordenar sua execução. Tal procedimento só será realizado pelo Presidente da República por ocasião da análise de leis ordinárias e leis complementares aprovadas pelas duas Casas do Congresso Nacional, sendo as emendas constitucionais uma exceção à regra da sanção/veto e da promulgação.

Letra E – correta. Antes de explicar a alternativa, vamos recapitular conceitos importantes acerca da República Federativa do Brasil:

- Forma de Estado: Federação.
- Forma de Governo: República.
- Sistema de Governo: Presidencialista.

A forma federativa de Estado, de fato, foi elencada pelo art. 60, §4º, inciso I, da CF/88 como cláusula pétrea constituindo, portanto, um limite material explícito ao poder de reforma constitucional.

> *Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*

Por outro lado, temos que a forma republicana de governo realmente não se encontra no rol do art. 60, § 4º, da CF/88, figurando apenas dentre os princípios constitucionais sensíveis do art. 34, inciso VII, alínea a, da CF/88, os quais, de fato, autorizam a intervenção federal da União em caso de descumprimento.

> *Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *(...)*
>
> *VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:*
>
> *a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;*

Dito isso, a alternativa está correta vez que a Forma de Estado constitui uma cláusula pétrea, enquanto a Forma de Governo é um princípio sensível.

Gabarito: Letra E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Acerca das limitações ao poder constituinte reformador, assinale a opção correta.

a) A intervenção federal, nos termos da Constituição da República, funciona como limite circunstancial ao poder de reforma constitucional.

b) O Estado de Defesa e o Estado de sítio são exemplos de limitações temporais ao poder de reforma constitucional.

c) A irrepetibilidade absoluta de matéria constante de proposta de emenda rejeitada figura como limite material expresso ao poder de reforma constitucional.

d) As cláusulas pétreas são limitações formais expressas do poder de reforma constitucional.

e) A titularidade do Poder Constituinte é uma limitação material expressa ao poder de reforma constitucional.

Comentários

Letra A - correta. A alteração do texto constitucional está sujeita a uma série de limitações, podendo ser circunstanciais, temporais, formais e materiais.

O caso mencionado pela alternativa trata das limitações circunstanciais, que se verificam quando a Constituição estabelece que em certos momentos de instabilidade política do Estado seu texto não poderá ser modificado. São circunstâncias extraordinárias previstas no art. 60, §1º, da CF/88, que impedem a modificação da Constituição, sendo elas: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal.

> *Art. 60, § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.*

Durante a ocorrência de qualquer das três situações, têm-se a vedação à promulgação das emendas constitucionais. Portanto, lembre-se que as propostas, discussões e votações de emenda à Constituição continuam sendo admitidas.

Como a assertiva abordou exatamente a intervenção federal, imputando-a a classificação de limitação circunstancial, temos, portanto, nosso gabarito. Vale lembrar que apenas a intervenção de âmbito federal age como limitador ao poder constituinte derivado, fato que não ocorrerá durante eventual intervenção de Estado em Município.

Letra B - incorreta. Como já dito na assertiva anterior, a alteração do texto constitucional está sujeita a uma série de limitações, podendo ser circunstanciais, temporais, formais e materiais.

As limitações temporais, caso mencionado pela alternativa, ocorrem quando o Poder Constituinte Originário estabelece um prazo durante o qual a Constituição será imutável, sendo vedada

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

qualquer tipo de modificação em seu texto. Essa limitação reside apenas na teoria, uma vez que no ordenamento brasileiro não há hipóteses de limitação temporal, podendo a CF/88 ser alterada desde a sua vigência.

Uma vez que não há previsão sobre as limitações temporais, podemos considerar a assertiva como incorreta. Contudo, destaco as hipóteses do Estado de Defesa e Estado de Sítio, uma vez que a questão tenta confundir os conceitos.

Lembre-se que a Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio são hipóteses de limitação circunstancial ao poder constituinte derivado, tal qual previsto no art. 60, §1º, da CF/88.

> *Art. 60, § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.*

Letra C - incorreta. O art. 60, § 5º, da CF/88, traz uma regra conhecida como irrepetibilidade absoluta: trata-se da vedação à reapresentação, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de uma proposta de emenda que foi rejeitada/prejudicada.

A alternativa em questão pode gerar confusão, pois o artigo fala em "matéria" e a alternativa menciona as limitações materiais, o que certamente é uma "pegadinha" e torna a assertiva incorreta. Na verdade, a irrepetibilidade absoluta figura como limitação formal ao processo de reforma constitucional, vez que detém natureza processual e decorre da rigidez constitucional, sendo notadamente uma regra que visa dificultar a modificação do texto constitucional.

As limitações formais são aquelas previstas no artigo 60, incisos I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º, da CF/88, veja:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I — de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II — do Presidente da República;*
>
> *III — de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*
>
> *(...)*
>
> ***§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.***

Letra D - incorreta. Dentre as diversas limitações ao poder constituinte derivado, temos no art. 60, §4º, da CF/88 as chamadas cláusulas pétreas, que são um núcleo essencial da Constituição que foi protegido pelo poder constituinte originário contra qualquer supressão por parte do poder constituinte derivado. Veja a redação:

> *Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I — a forma federativa de Estado;*
>
> *II — o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III — a separação dos Poderes;*
>
> *IV — os direitos e garantias individuais.*

Note que o § 4º estabelece **quais matérias não poderão ser abolidas** por meio de emenda, característica que torna evidente a sua classificação como limitação material ao poder constituinte derivado, e não como mera limitação formal como afirma a alternativa.

Além disso, temos que as limitações materiais são divididas em expressas e implícitas, sendo as cláusulas pétreas o exemplo de limitação material expressa da CF/88.

Letra E - incorreta. Não há no texto constitucional uma previsão expressa sobre a titularidade do Poder Constituinte Originário ou Derivado. Na realidade, entende-se que seu titular é o povo e somente a ele cabe decidir sobre a conveniência e oportunidade de uma nova Constituição, razão pela qual qualquer disposição do gênero torna-se descabida.

Quanto ao poder constituinte derivado, como se situa a atribuição do Congresso Nacional no processo de emendas à constituição? Nesse caso, ocorre a mera atribuição do Congresso Nacional como representante do titular (povo) no processo de reforma do texto constitucional. Dito isso, entende-se que a titularidade do poder reformador também segue blindada contra qualquer emenda tendente à altera-la, vez que apenas o poder originário poderia designar representantes para o seu povo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por não haver disposição expressa, embora figure como limitação material, entende-se que a titularidade do poder constituinte é uma das limitações implícitas ao poder de reforma da Constituição Federal, e não uma limitação expressa como afirmado pela assertiva.

Para finalizar a análise das limitações, deixo o esquema abaixo como forma de resumi-las:

Limitação material	•Expressas: Cláusulas Pétreas •Implícitas: Titularidade do Poder Constituinte; e Procedimentos de reforma e revisão constitucional.
Limitação formal	•Iniciativa restrita dos incisos do art. 60 •Votação e discussão 2x em cada Casa + aprovação por 3/5 dos membros de cada uma delas. •Promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado. •Irrepetibilidade Absoluta na mesma sessão legislativa.
Limitação circunstancial	•Intervenção Federal •Estado de Defesa •Estado de Sítio
Limitação temporal	•Não há na CF/88.

Gabarito: Letra A.

6) Acerca do poder constituinte, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta.

a) A iniciativa dos legitimados para iniciar o processo de reforma do poder constituinte derivado não possui reserva temática.

b) A mutação constitucional é fruto do poder constituinte derivado reformador.

c) A desconstitucionalização é um fenômeno admitido pelo ordenamento brasileiro.

d) O poder constituinte originário esgota-se quando se edita uma nova Constituição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A legitimidade formal de uma nova Constituição depende do cumprimento de disposições predeterminadas, devendo o poder constituinte seguir um procedimento determinado pela norma constitucional anterior.

Comentários

Letra A - correta. O art. 60, da CF/88, prevê em seus incisos quais são os legitimados para propositura de projeto de emenda constitucional. Contudo, as emendas constitucionais possuem importante diferença em relação às leis em sua etapa de propositura/iniciativa: as emendas não possuem iniciativa reservada, o que torna a assertiva correta.

O fato de as emendas não possuírem iniciativa reservada significa que todos os seus legitimados podem apresentar PEC's sobre qualquer matéria não vedada pela CF/88, não havendo que se falar em competência privativa do Presidente ou outro legitimado para propor uma PEC sobre determinado tema.

Tal situação é diferente da que ocorre com os projetos de lei, que possuem diversos legitimados com iniciativa reservada, que nada mais é do que a atribuição, pela Constituição Federal, de certas competências para certos órgãos ou autoridades versarem de forma privativa sobre um determinado tema. É o que ocorre, por exemplo, com a organização das Casas Legislativas, onde cada uma ficará responsável por elaborar o projeto para dispor sobre sua própria organização, sendo vedada a tentativa de uma Casa apresentar propostas de competência da outra.

Para finalizar, lembre-se dos legitimados para propositura de PEC:

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I — de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II — do Presidente da República;*
>
> *III — de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Letra B - incorreta. A mutação constitucional representa uma mudança da interpretação do texto constitucional e não o texto em si. Segundo a doutrina, ela decorre do chamado poder constituinte **difuso**, que advém da mudança de fatores sociais, políticos e econômicos, ocorrendo de modo informal.

Perceba que a mutação constitucional não tem nada a ver com poder constituinte derivado reformador, que é o poder de modificar o texto atual das constituições através de um procedimento específico definido na própria Constituição, o que torna a assertiva incorreta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PODER CONSTITUINTE DIFUSO / MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL

José Afonso da Silva: "consiste num processo não formal de mudanças das Constituições rígidas, por via da tradição, dos costumes, de alterações empíricas e sociológicas, pela intepretação judicial (...)"[1].

Não altera o texto constitucional: mera interpretação judicial.

Promovido pelo STF .

Letra C - incorreta. Segundo a teoria da desconstitucionalização, o advento de uma nova Constituição provocaria a desconstitucionalização das normas constitucionais anteriores, rebaixando-as quanto a sua hierarquia na pirâmide de Kelsen. Nesse caso, as normas anteriormente constitucionais seriam recepcionadas pela nova Constituição caso encontrassem compatibilidade com esta.

Trata-se de uma teoria não aceita no ordenamento brasileiro, uma vez que aqui o advento de uma nova Constituição promove a revogação de todas as normas da Constituição anterior, não havendo qualquer rebaixamento ou recepção delas. Desta forma, a assertiva está incorreta.

Vale lembrar que a recepção é um instituto admitido unicamente com normas infraconstitucionais, bastando que essas sejam apenas materialmente compatíveis com a nova Constituição.

Letra D - incorreta. Dentre as várias características do poder constituinte originário, temos o caráter permanente como o responsável por manter a expressão da vontade suprema do povo, social e juridicamente organizado, razão pela qual se entende que o poder constituinte originário não se esgota, ele apenas permanece em baixa latência até o momento em que precise ser novamente utilizado.

Deste modo, a assertiva está incorreta, pois contraria o caráter permanente do poder constituinte originário.

Letra E - Incorreta. O poder constituinte originário contém, dentre diversas características, a natureza de poder ilimitado juridicamente, fato que o torna livre de subordinação a qualquer regra anterior.

Uma vez que o poder originário classifica-se como ilimitado, é incorreto afirmar que esse deve qualquer obediência à normas procedimentais anteriores a ele sendo, inclusive, importante lembrar que a CF/88 sequer faz menção ao poder constituinte originário em seu texto, fato que decorre justamente da característica ilimitada que este possui. Para finalizar, veja o resumo abaixo:

[1] SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional positivo**, 33. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 61-62.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

Chama o "PAI" ou "PAPIII" ⍰ $P^2 + A + I^3$

- ✔ Político: poder de fato / anterior ao direito / pré-constitucional.
- ✔ Permanente: não se esgota no tempo, só permanece inerte.
- ✔ Autônomo: Tem liberdade para definir seus conteúdos, não está vinculado.
- ✔ Inicial: Dá início a nova ordem jurídica.
- ✔ Incondicional: Não se sujeita a forma ou procedimento predeterminado.
- ✔ Ilimitado juridicamente: Não se subordina a limites/regras anteriores.

❖ Obedecer aos padrões e modelos da sociedade.

*** NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO EM NORMA ORIGINÁRIA***

Gabarito: Letra A.

Medidas provisórias (art. 62 da CF)

7) Sobre o processo legislativo, segundo a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

a) A medida provisória vigorará pelo prazo de 50 dias prorrogável por igual período, contados da sua publicação, prazo este que não será suspenso durante o recesso parlamentar.

b) A legislação sobre cidadania poderá ser objeto de lei delegada.

c) Projeto de lei complementar que visa a autorizar os Estados da Federação a legislarem sobre questões específicas relativas à desapropriação de imóveis urbanos e rurais é apreciado pelas Casas do Congresso Nacional, obtendo voto favorável à aprovação por 256 membros da Câmara dos Deputados (que, atualmente, é formada por 513 deputados federais) e, depois seguiu para o Senado, obtendo 42 votos favoráveis à sua aprovação. Nessa hipótese, o projeto de lei complementar foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, de maneira que sequer poderia ter sido submetido à votação do Senado Federal.

d) A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais de urgência e interesse público.

e) A emenda constitucional aprovada será promulgada pela Mesa do Congresso Nacional.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. Conforme art. 62, §§ 3º, 4º e 7º, da CF/88, o prazo é de 60 dias, prorrogáveis por igual período e, além disso, é suspenso no recesso do Congresso Nacional.

> *Art. 62, § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.*
>
> *§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional*
>
> *(...)*
>
> *§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.*

Letra B - incorreta. Conforme art. 62, § 1º, I, "a", da CF/88, "cidadania" está no rol de matérias vedadas de serem tratadas por medida provisória.

> *Art. 62, § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:*
>
> *I – relativa a:*
>
> *a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;*

Letra C - correta. De acordo com o art. 69 da CF/88, as leis complementares exigem maioria absoluta dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional para serem aprovadas. Como a Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados federais, são necessários 257 votos para atingir o quórum de votação capaz de aprovar uma Lei Complementar na Câmara dos Deputados. Logo, como só foram atingidos 256 votos na Câmara o projeto foi, na verdade, rejeitado e deveria ter sido arquivado, não enviado ao Senado Federal.

Letra D - incorreta. Conforme o art. 62, § 5º, da CF/88, cada Casa deve realizar um juízo prévio acerca dos pressupostos constitucionais da MP, mas pressupostos são "urgência" e "relevância", não "interesse público", consoante art. 62, caput, da CF/88, o que torna a assertiva incorreta.

> *Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.*

Letra E - incorreta. Conforme o art. 60, § 3º, da CF/88, as emendas constitucionais aprovadas são promulgadas pelas Mesas do Senado Federa E da Câmara dos Deputados.

> *Art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

Gabarito: Letra C.

8) Sobre as medidas provisórias, assinale a alternativa incorreta.

a) Nos casos de relevância e urgência, o chefe do Poder Executivo pode adotar medidas provisórias, somente sendo possível o controle jurisdicional em casos excepcionais em que esteja evidente a ausência de tais requisitos.

b) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvada a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

c) A deliberação sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, cabendo à comissão mista de Deputados e Senadores sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

d) A aprovação da medida provisória pelo Congresso resulta em sua conversão integral em lei, que será encaminhada para sanção do Presidente da República.

e) A medida provisória suspende a eficácia da norma anterior que lhe seja contrária, implicando em restauração da norma suspensa a sua eventual não conversão em lei ou perda de eficácia por decurso de prazo.

Comentários

Letra A - correta. Somente o chefe do Poder Executivo pode adotar medidas provisórias. Os pressupostos para a adoção de MPs são a relevância e a urgência, de acordo com o art. 62, caput, da CF/88. Tais pressupostos, no entanto, são conceitos jurídicos indeterminados, estando inseridos na esfera de discricionariedade administrativa, somente sendo possível o controle jurisdicional em

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

casos excepcionais em que esteja evidente a ausência de tais requisitos, conforme decidido pelo STF na ADI 4029.

Letra B - correta. As matérias que não podem ser tratadas por MP constam do art. 62, § 1º, incisos I a IV, da CF/88. MUITA ATENÇÃO à exceção prevista na alínea "d", do inciso I.

> *Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*
>
> *§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:*
>
> *I – relativa a:*
>
> *a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;*
>
> *b) direito penal, processual penal e processual civil;*
>
> *c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;*
>
> *d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares,* ***ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;***
>
> *II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;*
>
> *III – reservada a lei complementar;*
>
> *IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.*
>
> *Art. 167, § 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.*

Letra C - correta. De acordo com o art. 62, caput, da CF/88, ao ser adotada, a MP deverá ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional. No Congresso, uma Comissão Mista examinará a MP e sobre ela emitirá parecer, antes de serem apreciadas em cada Casa do Congresso. Após o parecer da Comissão Mista, a MP é apreciada em sessão separada pelo plenário de cada Casa do Congresso, começando pela Câmara dos Deputados. Cada Casa, antes de deliberar sobre o mérito da MP, deve fazer juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, conforme o art.62, §§ 5º, 8º e 9º, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 62, § 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

(...)

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Letra D - incorreta. A apreciação das MPs pelo Congresso pode resultar em:

i) aprovação da MP, com a sua consequente conversão integral em lei, que será promulgada pelo Presidente do Senado. Neste caso, não há sanção ou veto do Presidente da República.

ii) aprovação da MP com modificações em seu texto: a MP será transformada em projeto de lei de conversão que, por sua vez, será encaminhado para sanção ou veto do Presidente da República, passando a seguir o rito ordinário do processo legislativo. A MP original mantém-se integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto de lei de conversão, de acordo com o art. 62, § 12, da CF/88, mesmo que sejam ultrapassados 120 dias de sua publicação. As emendas parlamentares à MP devem guardar pertinência temática com o seu texto original.

Art. 62, § 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

iii) rejeição da MP: o Congresso deverá disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da MP, conforme o art. 62, § 3º, da CF/88. Se assim não o fizer, no prazo de 60 (sessenta) dias da rejeição da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas, conforme o art. 62, § 11, da CF/88. Além disso, no caso de rejeição, fica vedada a reedição da MP, na mesma sessão legislativa, de acordo com o art. 62, § 10, da CF/88.

Art. 62, § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

(...)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 10. E vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

iv) perda de eficácia da MP por decurso de prazo: essa situação ocorre quando o Congresso Nacional não aprecia a MP no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação, prorrogáveis por igual período, de acordo com o art. 62, §§ 3º, 4º e 7º, da CF/88. Tais prazos não correm durante o recesso do Congresso (CF, art. 62, § 4º) e, mencionada prorrogação é única e automática, não necessitando de qualquer ato adicional do Presidente da República.

Art. 62, § 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

(...)

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

A perda de eficácia se dá desde a edição da MP (*ex tunc*), devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da MP, de acordo com o art. 62, § 3º, da CF/88. Se assim não o fizer, no prazo de 60 (sessenta) dias da perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas, conforme o art. 62, § 11, da CF/88.

Além disso, no caso de perda de eficácia por decurso de prazo, fica vedada a reedição da MP, na mesma sessão legislativa, de acordo com o art. 62, § 10, da CF/88.

Letra E - Correta. A assertiva trata corretamente do efeito repristinatório oriundo da não conversão em lei ou da perda de eficácia por decurso de prazo por parte da medida provisória. Vamos aproveitar para relembrar alguns pontos:

a) Se a MP não for apreciada em até 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso, trancando a pauta da Casa em que estiver tramitando, conforme o art. 62, § 6º, da CF/88.

b) A MP submetida ao Congresso Nacional não pode ser retirada pelo Presidente da República, mas é possível que o Chefe do Poder Executivo adote outra MP revogando uma outra. Em tal situação, a matéria constante da MP revogada não poderá ser reeditada, em nova MP, na mesma sessão legislativa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Os Estados-membros, facultativamente, podem adotar MP, desde que haja previsão na Constituição Estadual nos mesmos moldes da CF e sendo respeitados os princípios e limites desta (STF – ADI 2391).

Gabarito: Letra D.

Lei delegada (art. 68 da CF)

9) Analise os casos abaixo e assinale aquele em que a delegação da competência legislativa ocorreu em consonância com o texto constitucional e a jurisprudência sobre o tema:

a) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de resolução, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre as diretrizes orçamentárias e os limites para garantias

b) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de resolução, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre a matéria de sistemas de consórcios e serviço postal.

c) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de decreto legislativo, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre direitos políticos e eleitorais.

d) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de resolução, a competência para que este elabore uma lei que disponha sobre outorga de subsídio, isenção, crédito presumido, a redução da base de cálculo ou concessão de anistia ou remissão em matéria tributária.

e) O Congresso Nacional delegou ao Presidente da República, através de decreto legislativo, a competência para que este elabore uma lei que autorize a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e minerais em terras indígenas.

Comentários.

As leis delegadas são normas primárias elaboradas pelo Presidente da República no exercício da função atípica legislativa, sendo seu procedimento composto pelas seguintes etapas:

1. O Presidente solicita ao Congresso Nacional a delegação de competência sobre determinada matéria, sendo que tal pedido é feito via Mensagem (um tipo de comunicação oficial), conforme o art. 68 da CF/88;
2. O Congresso Nacional vai analisar o pedido e, caso aprove, **editará uma resolução** que irá dispor sobre o conteúdo, termos e limites do exercício legislativo em delegação, de acordo com o art. 68, §2º, da CF/88; e
3. O Presidente, fundamentando-se na resolução, pode editar ou não a Lei delegada (discricionário), ficando responsável por promulgá-la e publicá-la sem intervenção do

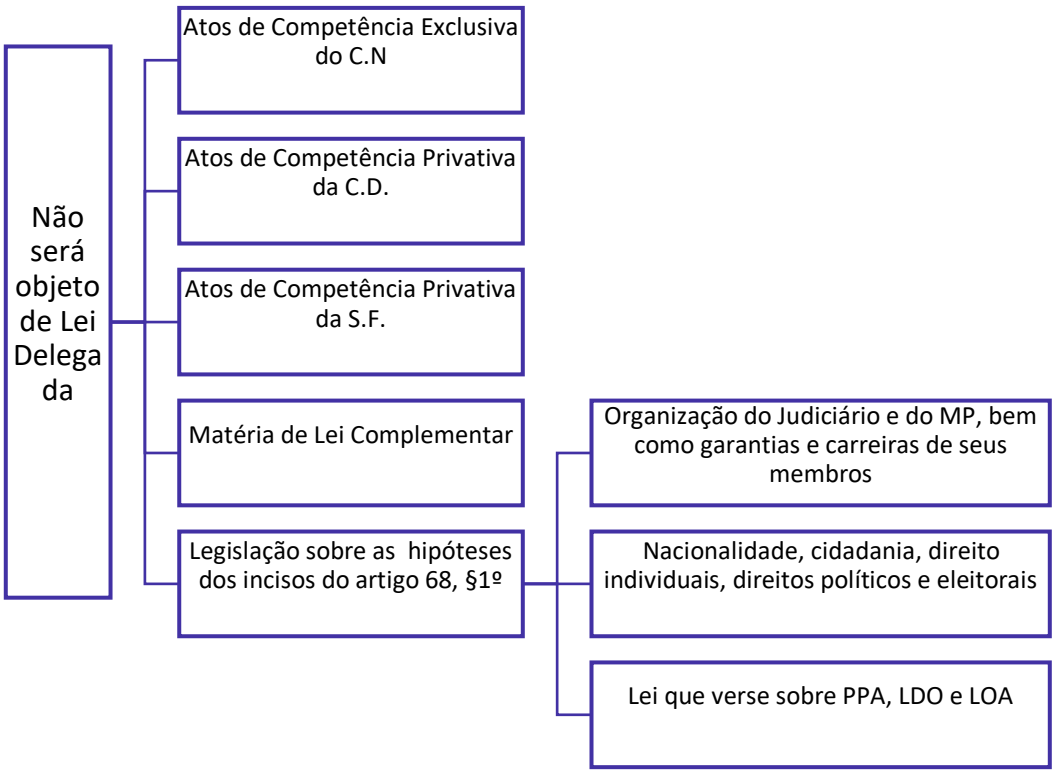
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Congresso ou com intervenção em votação única, caso assim preveja o instrumento delegatório, conforme o art. 68, §3º, da CF/88.

> *Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.*
>
> *§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.*

Por ser a delegação um ato discricionário do Congresso Nacional, esta poderá ser revogada a qualquer tempo. Além disso, é igualmente correto afirmar que o Presidente da República tem a faculdade de editar ou não a lei delegada, ele pode mudar de ideia e não editar a lei, pois é uma decisão discricionária.

Quanto aos temas da delegação, a Constituição Federal optou por afirmar o que não poderá ser delegado, concedendo o caráter residual às matérias objeto de lei delegada. Veja o esquema abaixo que apresenta as matérias que não serão objeto de lei delegada:



Superada a explicação sobre as leis delegadas, vejamos as alternativas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra A - incorreta. A assertiva acerta quanto ao uso da resolução do Congresso Nacional como instrumento de delegação. Contudo, o tema objeto de delegação encontra-se vedado pelo artigo 68, § 1° c/c art. 68, § 1°, inciso III, da CF/88.

> *Art. 68 As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.*
>
> *§ 1° Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:*
>
> *I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;*
>
> *II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;*
>
> *III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.*

O texto do art. 68, § 1°, veda a delegação de atos de competência privativa do Senado Federal, o que já torna a assertiva incorreta, vez que, segundo o art. 52, inciso VIII, da CF/88, a disposição sobre os limites para concessão de garantia da União em operações de crédito é de competência do Senado.

Além disso, é possível constatar um segundo erro na assertiva envolvendo a delegação para elaboração de legislação sobre diretrizes orçamentárias, fato que é terminantemente vedado pelo art. 68, §1°, inciso III, da CF/88.

> *Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:*
>
> *(...)*
>
> *VIII — dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;*

Letra B - correta. A assertiva acerta quanto ao uso da resolução do Congresso Nacional como instrumento de delegação e elenca dois objetos de delegação que não foram vedados pelo texto constitucional, sendo temas que não estão sujeitos a lei complementar e nem figuram como privativos ou exclusivos das Casas Legislativas:

> *Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *(...)*
>
> *V — serviço postal;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *XX - sistemas de consórcios e sorteios;*

Letra C - incorreta. O instrumento de delegação correto é a resolução do Congresso Nacional e não o decreto legislativo, além do tema objeto de delegação encontrar-se vedado pelo art. 68, §1°, inciso II, da CF/88, veja:

> *Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.*
>
> *§ 1° Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:*
>
> *(...)*
>
> *II — nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;*

Letra D - incorreta. A assertiva acerta quanto ao uso da resolução do Congresso Nacional como instrumento de delegação. Contudo, a assertiva está incorreta ao versar sobre tema que já foi objeto de vedação pela jurisprudência do STF. Segundo a Corte, a delegação legislativa não pode ocorrer em casos de concessão de benefícios fiscais, posto que tais instrumentos de benesse em matéria tributária só podem ser deferidos mediante lei específica. Abaixo, segue o julgado sobre o tema:

> Matéria tributária e delegação legislativa: **a outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir ao chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas**, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa. [2]

Letra E - incorreta. O instrumento de delegação correto é a resolução do Congresso Nacional e não o decreto legislativo, além de o tema objeto de delegação encontrar-se vedado pelo art. 68, §1°, da CF/88, posto que seu texto menciona a vedação à delegação de atos de competência exclusiva do Congresso Nacional.

---

[2] ADI 1.296/PE, rel. min. Celso de Mello. [ADI 1.247 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-8-1995, P, DJ de 8-9-1995.] = ADI 2.688, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 1º-6-2011, P, DJE de 26-8-2011

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Segundo o art. 49, inciso XVI, da CF/88, a autorização para a exploração de recursos hídricos e minerais é classificada como ato de competência exclusiva do Congresso Nacional, razão pela qual a alternativa se equivoca ao delegá-lo ao Presidente da República, posto que tal possibilidade é vedada.

> *Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:*
>
> *(...)*
>
> *XVI — autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.*
>
> *§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: (...)*

Gabarito: Letra B.

Processo legislativo sumário (art. 64, §§ 1º a 4º da CF)

10) Considerando as disposições sobre o procedimento legislativo sumário, analise os itens abaixo:

I. O procedimento legislativo sumário é iniciado com a solicitação de urgência do Presidente da República ou da Mesa Diretora da Casa Legislativa no qual foi o projeto foi apresentado.

II. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não se manifestarem no prazo de 45 dias, sucessivamente, trancar-se-á a pauta das deliberações legislativas da respectiva Casa, sendo excetuado apenas os casos com prazo constitucional determinado.

III. Os prazos de manifestação das Casas Legislativas não são interrompidos durante o recesso e são igualmente válidos caso se trate de projeto de elaboração de código.

IV. Ao se manifestarem as Casas Legislativas poderão apresentar emendas, cabendo a Câmara dos Deputados a apreciação das emendas do Senado Federal no prazo de dez dias.

Segundo os termos da Constituição Federal de 1988, estão corretos apenas os itens:

a) II e III.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) I, III e IV.

c) I, II e IV.

d) I e III.

e) II e IV.

Comentários

O procedimento legislativo sumário é aquele em que há uma tramitação mais célere de um projeto de lei nas Casas Legislativas, rito este que pode ser realizado nos projetos de lei propostos do Presidente da República e dependerá da solicitação de urgência de sua parte.

A previsão constitucional desse procedimento se encontra no art. 64, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da CF/88, do qual podemos extrair a seguinte ordem cronológica:

1. Presidente solicita urgência na apreciação de projetos que ele apresentou. (o projeto pode ser de iniciativa privativa ou não);
2. A Câmara dos Deputados tem 45 dias para se manifestar e apresentar suas emendas. Após o prazo, envia para o Senado Federal;
3. O Senado Federal tem 45 dias para se manifestar sobre o projeto e as emendas da Câmara dos Deputados, bem como para apresentar suas emendas. Após o prazo, devolve para a Câmara ou envia para sanção/veto presidencial (caso não possua emendas dos senadores);
4. Se o Senado apresentou emendas, a Câmara dos Deputados terá 10 dias para apreciá-las e em seguida enviará para sanção/veto presidencial; e
5. O Presidente analisa quanto à sanção ou veto, promulga e publica a lei.

Além da ordem acima, há de se ressaltar que o § 4º do artigo supracitado possui duas vedações importantes: o prazo de 45 dias para apreciação de cada Casa Legislativa não corre durante o recesso e a vedação à utilização do procedimento legislativo sumário na apreciação de projetos de código.

Por fim, vale ressaltar que o art. 64, § 2º, da CF/88, prevê uma consequência para a Casa Legislativa que não realize a apreciação no prazo de 45 dias: o descumprimento da citada regra paralisará a pauta legislativa, impedindo a deliberação de outros projetos enquanto não encaminhado o processo de lei em rito sumário à próxima etapa do processo legislativo.

Quanto a essa regra do sobrestamento das deliberações, peço a sua atenção para a exceção do final do parágrafo: os projetos que estejam tramitando na Casa Legislativa com prazo constitucional determinado não serão paralisados.

Superada a explicação, vejamos as assertivas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item I - incorreto. O procedimento legislativo sumário é iniciado com a solicitação de urgência do Presidente da República, sendo incorreto a inclusão da Mesa Diretora das Casas Legislativas. Vale lembrar que o Presidente só poderá solicitar a urgência dos projetos de lei de sua autoria, de acordo com o art. 64, §1º, da CF/88:

> *Art. 64, § 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.*

Item II - correto. O prazo para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se manifestarem é de 45 dias, que correrá de forma sucessiva. Sua desobediência trancará a pauta das deliberações legislativas da respectiva Casa, sendo excetuado apenas os casos com prazo constitucional determinado, de acordo com o art. 64, §2º, da CF/88:

> *Art. 64, § 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.*

Item III - incorreto. Contraria a previsão do art. 64, §4º, da CF/88. Segundo este parágrafo, o prazo não correrá durante o recesso e os projetos de código não poderão ser aprovados utilizando o procedimento sumário.

> *Art. 64, § 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.*

Item IV - correto. As Casas Legislativas realmente poderão apresentar emendas, sendo competência da Câmara dos Deputados apreciar as emendas do Senado Federal no prazo de dez dias, de acordo com o art. 64, §3º, da CF/88.

> *Art. 64, § 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.*

Gabarito: Letra E.

Processo legislativo abreviado (art. 58, § 2º, I da CF)

11) Considerando as disposições sobre o procedimento legislativo abreviado, analise os itens abaixo:

I. O procedimento legislativo abreviado dispensa a discussão e votação de um projeto de lei pelo Plenário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II. Os órgãos responsáveis por realizar o procedimento legislativo abreviado são as comissões das Casas Legislativas, seja da Câmara ou do Senado.

III. Para que uma Comissão não possa apreciar ou votar um projeto de lei mediante procedimento abreviado, é necessário que um décimo dos membros das duas Casas Legislativas Federais decida que este deve ser submetido ao plenário da Casa a qual a Comissão está vinculada.

IV. A delegação da competência para realização do procedimento legislativo abreviado depende do regimento interno das Casas Legislativas, vez que este é o instrumento designado pela CF/88 para escolha das situações e matérias ao qual o procedimento será aplicável.

Segundo os termos da Constituição Federal de 1988, estão corretos apenas os itens:

a) I, III e IV.

b) II e III.

c) I, II e IV.

d) II e IV.

e) I e III.

Comentários

O procedimento legislativo abreviado, previsto no art. 58, §2º, inciso I, da CF/88, é aquele em que ocorre a **dispensa da discussão e da votação de um projeto de lei em Plenário, sendo ele discutido e votado diretamente pelas comissões** das Casas respectivas.

> *Art. 58, § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:*
>
> *I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;*

Pode-se retirar os seguintes conceitos essenciais sobre o rito:

1. É discutido e votado diretamente pelas comissões, sem atuação do Plenário;
2. Depende de previsão no Regimento Interno da Casa Legislativa que disponha quais são as matérias e as situações em que o procedimento abreviado poderá ser realizado; e
3. O projeto irá para votação no plenário se 1/10 (um décimo) dos membros da Casa vinculada a Comissão votar para que este não seja realizado de forma abreviada.

Diante do exposto, nota-se que os itens I, II e IV estão corretos. Quanto ao erro do item III, perceba que a assertiva impõe a necessidade de 1/10 (um décimo) dos membros das duas Casas

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Legislativas para que um projeto de lei seja remetido ao Plenário o que é **incorreto**, uma vez que basta 1/10 (um décimo) dos membros da Casa a qual a Comissão é vinculada. Ou seja:

- Se for comissão da Câmara, precisa de 1/10 dos Deputados Federais;
- Se for comissão do Senado, precisa de 1/10 dos Senadores; e
- Se for comissão do Congresso Nacional, será necessário 1/10 dos Deputados e dos Senadores.

Gabarito: Letra C.

Processo legislativo - iniciativa, discussão, votação, emendas, veto, sanção, promulgação e publicação (artigos 61, 63, 64, caput, 65, 66 e 67, caput da CF)

12) Sobre o processo legislativo de emenda à Constituição, assinale a alternativa incorreta.

a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, ou ainda de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

b) Embora não esteja prevista de forma expressa, constitui limitação material ao poder de reforma o próprio procedimento de reforma previsto na Constituição Federal.

c) A matéria constante de Proposta de Emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

d) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

e) Na tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição, caso ocorra a alteração da redação em uma das Casas, o texto deverá retornar à outra, para nova votação, exceto na hipótese de alteração materialmente irrelevante.

Comentários

Letra A - correta. Se comparado aos legitimados a apresentar projetos de lei, previsto no art. 61, caput, da CF/88, o rol de legitimados a apresentar PEC é mais restrito. Os Estados, por exemplo, têm a prerrogativa de apresentar PEC, por meio de suas Assembleias Legislativas, conforme art. 60, inciso III, da CF, o que não ocorre com os Municípios.

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

Ao passo que um deputado federal ou senador, sozinho, possui o poder de apresentar um projeto de lei, mas não de apresentar uma PEC: na verdade, uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do Parlamento Federal necessita de assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, conforme o art. 60, inciso I, da CF/88.

> *Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:*
>
> *I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;*
>
> *II - do Presidente da República;*
>
> *III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.*

Os cidadãos não têm a prerrogativa expressa de apresentar PEC, já que não estão elencados no rol dos legitimados previsto nos incisos I a III, do art. 60, da CF. Entretanto, os cidadãos possuem a competência de iniciativa de lei, conforme art. 61, caput, da CF. Conforme já vimos, a forma como se dará a iniciativa popular está prevista no § 2º, do art. 61, da CF:

> *Art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

Letra B - correta. As limitações materiais são aquelas que restringem o poder de reforma quanto ao conteúdo, sendo subdividas em explícitas e implícitas.

Explícitas são as expressamente previstas no art. 60, § 4º, incisos I a IV, da CF/88, que estabelece o rol de matérias em que a PEC não poderá tender a abolir, não podendo sequer ser objeto de deliberação. Essas são as famosas cláusulas pétreas expressas.

> *Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III - a separação dos Poderes;*
>
> *IV - os direitos e garantias individuais.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Implícitas são aquelas apontadas pela doutrina e não estejam previstas de forma expressa na CF. São elas:

1) titularidade do Poder Constituinte Originário (o povo);

2) titularidade do Poder Constituinte Derivado: o exercício do poder constituinte derivado reformador cabe ao Congresso Nacional (art. 60, § 2º, CF/88), e o do poder constituinte derivado decorrente, às Assembleias Legislativas (art. 2º, ADCT); e

3) procedimento de reforma constitucional previsto na CF: tanto o de revisão constitucional previsto no art. 3º da ADCT, quanto o procedimento de emenda constitucional previsto no art. 60 da CF/88. Ou seja, não é possível alterar as limitações expressas, é dizer, realizar a dupla revisão da Constituição.

Letra C - incorreta. As limitações formais (ou processuais) são aquelas que restringem o processo legislativo de aprovação da PEC, diferenciando-o do processo legislativo para a aprovação das leis em geral. São elas:

a) Irrepetibilidade: a matéria constante de PEC rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma sessão legislativa ulterior, em razão do previsto no art. 60º, § 5º, da CF/88.

> *Art. 60, § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.*

Observe que, no caso das leis, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional, é possível que a matéria constante de projeto de lei rejeitado constitua objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, consoante art. 67 da CF/88.

> *Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.*

Cuidado! No caso da PEC, a vedação é absoluta!

b) Iniciativa: como já foi dito, a legitimidade para apresentar uma PEC, prevista no art. 60, incisos I a III, da CF/88, é bem mais restrita que a legitimidade para apresentar uma lei. Cabendo destacar sobre a iniciativa de PEC, a participação dos Estados e do DF, a ausência de participação dos municípios, ausência de iniciativa popular, a ausência de iniciativa privativa expressa, a ausência de previsão pela CF de Casa iniciadora obrigatória e a ausência de Casa revisora.

c) Deliberação: a PEC deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, só sendo considerada aprovada mediante o voto de três quintos dos respectivos membros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Esse rito é bastante rígido se comparado àquele para aprovação das leis ordinárias, que dependem apenas de um único turno de discussão e votação, sendo aprovada por maioria simples.

d) Promulgação: a promulgação da emenda constitucional é realizada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, de acordo com o art. 60, § 3º, da CF/88. Ou seja, ao contrário do processo legislativo das leis, em que o Presidente da República possui a prerrogativa de sanção, veto e promulgação, a PEC aprovada não é submetida a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo, tampouco ele detém a competência para promulgá-la.

> *Art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.*

Letra D - correta. Limitações circunstanciais são aquelas que impedem que a Constituição seja reformada em situação de instabilidade política do Estado, sendo três as circunstâncias impeditivas, previstas no art. 60, § 1º, da CF/88: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal.

Cabe destacar que não há previsão de limitações temporais para a reforma da CF/88, que consiste em fixar-se um prazo durante o qual fica vedada a alteração da Constituição.

Letra E - correta. Vejamos a literalidade dos artigos 65 e 66 da CF:

> *Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.*
>
> *Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.*
>
> *Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.*
>
> *§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.*

Entretanto, no caso das PEC's, o processo legislativo é diferente em função da regra insculpida no art. 60, § 2º, da CF/88, que obriga que o texto da proposta seja necessariamente aprovado pelas duas Casas do Congresso Nacional por 3/5 dos membros e em dois turnos, não existindo a possibilidade de sanção ou veto presidencial.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 60, § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Assim, caso a segunda Casa altere a redação aprovada pela primeira, o texto da PEC terá que retornar a esta, para nova votação (3/5 dos membros + 2 turnos de votação), exceto se tratar de mera alteração de redação, que não interfira substancialmente na matéria. O STF entende que só é necessário o retorno do texto da PEC à Casa de origem caso seja realizada uma alteração substancial na redação (ADI 2.666/DF).

Gabarito: Letra C.

13) Considere os seguintes itens:

I. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

II. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.

III. É vedada a reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

IV. Se, caso o Presidente da República tenha solicitado urgência para a apreciação de projeto de lei de sua iniciativa, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, sem exceção, até que se ultime a votação.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II.

(B) II e IV.

(C) I e II.

(D) IV.

(E) I e IV.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Item I – correto. A assertiva está de acordo com o art. 61, § 2º, da CF/88.

> *Art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

Item II – correto. A assertiva está de acordo com o art. 61, § 1º, inciso I, da CF/88.

> *Art. 61, § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:*
>
> *I — fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;*

Item III – incorreto. De acordo com o art. 62, § 10, da CF/88, é na mesma "sessão legislativa", não na mesma "legislatura".

> *Art. 62, § 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.*

Item IV – incorreto. De acordo com o art. 64, §§ 1º e 2º, da CF/88, há exceção: as deliberações legislativas que tenham prazo constitucional determinado.

> *Art. 64, § 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.*
>
> *§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.*

Gabarito: Letra C.

14) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa incorreta.

a) O processo legislativo envolve a elaboração de leis em sentido estrito, emendas à Constituição, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.

b) A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe, dentre outros, a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) São de iniciativa privativa do Presidente da República, no âmbito da União, e dos Governadores dos estados e do Distrito Federal, as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

d) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre matéria tributária e orçamentária.

e) A iniciativa de lei de organização do Ministério Público da União é concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República.

Comentários

Letra A - correta. O processo legislativo não envolve somente a elaboração de leis em sentido estrito (leis ordinárias e complementares), mas também emendas à Constituição, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.

Embora sejam normas primárias como as apontadas no rol do art. 59, da CF/88, não integram o processo legislativo a elaboração de decretos autônomos e os regimentos dos tribunais.

> *Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:*
>
> *I - emendas à Constituição;*
>
> *II - leis complementares;*
>
> *III - leis ordinárias;*
>
> *IV - leis delegadas;*
>
> *V - medidas provisórias;*
>
> *VI - decretos legislativos;*
>
> *VII - resoluções.*
>
> *Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.*

Letra B - correta. A assertiva está de acordo com o art. 61, caput, a CF/88:

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - correta. Por simetria, as matérias previstas no art. 61, § 1º, da CF, que são de iniciativa privativa do Presidente da República, serão de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo também nos Estados e Municípios.

A iniciativa privativa do Presidente da República para as leis orçamentárias, disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea b, da CF/88 é, por simetria, privativa do chefe do Poder Executivo nos Estados e Municípios, conforme disposto na ADI 1.759-1 do STF.

Letra D - incorreta. O Presidente da República possui iniciativa privativa de lei para tratar de matéria tributária nos Territórios, conforme o art. 61, § 1º, inciso II, alínea b, da CF/88. Mas essa reserva de iniciativa não se aplica a outros projetos sobre matéria tributária, que possuem iniciativa comum.

> *Art. 61, § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:*
>
> *(...)*
>
> *II — disponham sobre:*
>
> *(...)*
>
> *b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;*

Letra E - Correta. A iniciativa de lei de organização do Ministério Público da União é concorrente do Presidente da República, conforme o art. 61, § 1º, inciso II, alínea d, da CF/88 e do Procurador-Geral da República, conforme o art. 128, § 5º, da CF/88. Por simetria, essa regra se aplica aos Estados (iniciativa concorrente do Governador e do Procurador-Geral de Justiça para tratar da organização do Ministério Público Estadual).

> *Art. 61, § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:*
>
> *(...)*
>
> *II — disponham sobre:*
>
> *(...)*
>
> *d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;*
>
> *Art. 128, § 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra D.

15) Sobre a iniciativa popular do processo legislativo, é correto afirmar que:

a) Pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento da população nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

b) Pode versar sobre qualquer matéria que não possua iniciativa reservada, observadas as regras constitucionais.

c) É consagrada como instrumento de democracia direta constitucionalmente previsto.

d) Apenas leis ordinárias podem ser objeto de iniciativa popular.

e) Somente é prevista para o processo legislativo federal.

Comentários

Letra A - incorreta. No processo legislativo federal, os projetos de lei de iniciativa popular deverão ser apresentados à Câmara dos Deputados, exigindo a subscrição de, no mínimo, 1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, 5 (cinco) estados brasileiros, com não menos de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles, conforme disposto no art. 61, § 2º, da CF/88. Ou seja, somente os cidadãos, pessoas que gozam de capacidade eleitoral ativa, podem apresentar projeto de lei.

> *Art. 61, § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

Letra B - correta. A iniciativa popular é do tipo geral, ou seja, pode versar sobre qualquer matéria que não possua iniciativa reservada, observadas as regras constitucionais.

Letra C - incorreta. A iniciativa popular é um instrumento de democracia semidireta, e não de democracia direta como afirma a assertiva.

Letra D - incorreta. A iniciativa popular é aplicável tanto a leis ordinárias, quanto a complementares. No entanto, não é aplicável a propostas de emenda à Constituição, o que torna a assertiva incorreta.

Letra E - incorreta. A iniciativa popular também é prevista nos âmbitos estadual e municipal. No processo legislativo estatual, a iniciativa popular deverá ser disposta pela lei, conforme o art. 27, §

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4º, da CF/88. No municipal, a iniciativa popular depende da manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado, conforme o art. 29, inciso XIII, da CF/88:

> *Art. 27, § 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 29, XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;*

Gabarito: Letra B.

16) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa incorreta.

a) Os projetos de lei apresentados por deputado federal, comissão da Câmara dos Deputados, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, Procurador Geral da República ou cidadãos são apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados.

b) Os projetos de lei apresentados por senador ou comissão do Senado são apreciados inicialmente pelo Senado, assim como os apresentados por comissão mista.

c) O projeto de lei aprovado na Casa iniciadora é encaminhado à Casa revisora, que, se o aprovar sem emendas, deverá encaminhá-lo para sanção ou veto e promulgação pelo Presidente da República.

d) A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

e) Se as emendas apresentadas pela Casa revisora não importarem em mudança substancial do sentido do texto, não há necessidade de retorno à Casa iniciadora.

Comentários

Letra A - correta. A assertiva está de acordo com o art. 64, caput, da CF/88.

> *Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.*

Letra B - incorreta. Os projetos de lei apresentados por comissão mista são apreciados inicialmente pela Câmara ou pelo Senado, de forma alternada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra C - correta. A assertiva está de acordo com o art. 65, caput, da CF/88.

> *Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.*

Letra D - correta. A assertiva está de acordo com o art. 67 da CF/88.

> *Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.*

Letra E - correta. A assertiva está de acordo com o entendimento do STF, previsto na ADI 2.666-6/DF.

Gabarito: Letra B.

17) Sobre o processo legislativo, assinale a alternativa correta.

a) As emendas só podem ser apresentadas nos casos em que não se trate de projetos de iniciativa reservada ou privativa.

b) Além de deverem guardar pertinência temática com a matéria da proposição, as emendas parlamentares não podem acarretar aumento de despesa aos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da república, nem aos que versem sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

c) A sanção do Presidente da República sobre o projeto de lei é ato unilateral, porém revogável, e aplica-se a projetos de lei ordinária e de lei complementar, mas não a emendas constitucionais.

d) O Presidente da República possui o prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento, para sancionar expressamente ou vetar o projeto de lei. A omissão implicará na rejeição tácita do projeto.

e) O veto pode ser político, se o Presidente da República considerar o projeto contrário ao interesse público, ou jurídico, caso o Presidente da República considere o projeto inconstitucional, hipótese em que caberá o controle judicial sobre seu mérito.

Comentários

Letra A - incorreta. As emendas aos projetos de lei só podem ser apresentadas por parlamentares, embora exista a possibilidade prevista no art. 166, § 5º, da CF/88, que não é considerado caso de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

emenda extraparlamentar, e podem ser apresentadas mesmo em caso de projetos de iniciativa reservada ou privativa.

> *Art. 166, § 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.*

Letra B - correta. O poder de emenda não é absoluto: além de guardar pertinência temática com a matéria da proposição, as emendas apresentadas pelos parlamentares não podem acarretar aumento de despesa aos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da república, exceto nos projetos de lei orçamentária anual e lei de diretrizes orçamentárias, nem aos que versem sobre a organização dos serviços administrativos, da câmara dos deputados, do senado federal, dos tribunais federais e do ministério público, conforme disposto no art. 63, inciso I e II, da CF/88.

> *Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:*
>
> *I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;*
>
> *II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.*

Letra C - incorreta. A sanção do Presidente da República incide sobre o projeto de lei. É um ato unilateral e irretratável, não é possível desfazer ou revogar a sanção, o que torna a assertiva incorreta. A sanção é aplicável a projetos de lei ordinária (incluindo projetos de lei de conversão, resultantes de medida provisória) e de lei complementar. Ou seja, a sanção não se aplica a leis delegadas, emendas constitucionais e medidas provisórias.

Letra D - incorreta. A sanção pode ser expressa (ato escrito) ou tácita (silêncio, omissão). O Presidente da República possui o prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento, para sancionar expressamente ou vetar o projeto de lei. Se for omisso, implicará a sanção tácita do projeto, conforme o art. 66, caput e § 3º, da CF/88, tendo o chefe do Poder Executivo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promulgar a lei e, caso se omita, caberá ao Presidente do Senado em igual prazo fazê-lo e, se este também não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado realizar a promulgação da lei, sem prazo constitucional fixado, conforme disposto no art. 66, § 7º, da CF/88.

> *Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.*
>
> *§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.*
>
> *(...)*
>
> *§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.*
>
> *(...)*

Assim, o veto é a manifestação formal, expressa e irretratável da discordância do chefe do Poder Executivo do projeto lei aprovado pelo Poder Legislativo, devendo sempre ser motivado e informados seus motivos no prazo de 48 horas ao Presidente do Senado, conforme o art. 66, § 1º, da CF/88. Não existe veto tácito: o que pode ser tácita é a sanção.

Letra E - incorreta. O veto pode ser jurídico, caso o Presidente da República considere o projeto inconstitucional, ou político, se o Presidente considerar o projeto contrário ao interesse público, total ou parcial, conforme o art. 66, § 1º, da CF/88. Em ambos os casos, é um ato político, não cabendo controle judicial sobre suas razões, mas tão apenas sobre sua inoportunidade, se o veto ocorrer após o prazo constitucional de 15 dias úteis, o que torna a assertiva incorreta.

Gabarito: Letra B.

Leis complementares – quórum de aprovação (art. 69)

18) A respeito do processo legislativo, julgue o item a seguir.

I - Um dispositivo do Código Penal sobre inquérito policial não pode ser alterado por medida provisória.

II - A edição de lei complementar é realizada mediante processo legislativo ordinário, contudo essa espécie normativa detém quórum especial para aprovação, devendo ser aprovada mediante maioria absoluta.

III - Se um projeto de lei complementar for rejeitado, a sua matéria somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 2/3 dos membros de ambas as Casas do Congresso Nacional.

IV - Leis complementares não são consideradas inconstitucionais pelo fato de veicularem matéria reservada a leis ordinárias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assinale a opção correta.

a) Todos os itens estão incorretos.

b) Apenas o item IV está certo.

c) Apenas o item III está certo.

d) Apenas os itens I e III estão certos.

e) Apenas os itens I, II e IV estão certos.

Comentários

Item I - correta. O texto constitucional veda que certos temas sejam abordados via Medida Provisória. Dentre os diversos temas temos o direito penal, razão pela qual é inviável a utilização da citada norma primária para fins de alteração do Código Penal.

Para relembrar as vedações à edição de medidas provisórias, veja o que diz o art. 62, § 1°, da CF/88:

> *Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.*
>
> *§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:*
>
> *I — relativa a:*
>
> *II — que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;*
>
> *III — reservada a lei complementar;*
>
> *IV — já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.*

Assim, dispositivo do Código Penal não pode ser alterado por medida provisória, por expressa vedação constitucional de medida provisória sobre o tema.

Item II – correta. O procedimento de edição de lei complementar segue o modelo padrão do processo legislativo ordinário, sendo igualmente correta a afirmação do item quanto ao quórum de aprovação exigido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Via de regra, o quórum para aprovação do processo legislativo ordinário é de maioria relativa, presente a maioria absoluta dos seus membros, tal como dispõe o art. 47 da CF/88:

> *Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.*

Note que o art. 47 ressalva a possibilidade de o texto constitucional dispor o contrário, sendo um exemplo dessa disposição o texto do art. 69 da CF/88 que condicionou a aprovação das leis complementares ao quórum de aprovação especial por maioria absoluta.

> *Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.*

Deste modo, o item está correto, vez que há compatibilidade entre o processo legislativo ordinário e o quórum especial de aprovação das leis complementares.

Item III – incorreta. O item aborda o princípio da irrepetibilidade. Segundo este princípio, um projeto de lei rejeitado, seja ordinária ou complementar, será arquivado e sua a matéria **somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa** caso haja **proposta da maioria absoluta** dos membros de **qualquer das Casas**.

O citado princípio pode ser considerado em seu aspecto relativo quanto aos projetos de lei e em aspecto absoluto quanto aos projetos de emenda constitucional ou medidas provisórias, uma vez que, neste segundo caso, não há sequer a possibilidade dos membros de qualquer das Casas reapresentarem uma proposta sobre o tema na mesma sessão legislativa.

Para finalizar, veja o art. 67 da CF/88, que é o responsável por dispor sobre a regra geral do tema e os artigos 60, § e 62, § 10, ambos da CF/88, que o diferenciam para emendas constitucionais e medidas provisórias:

> *Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.*
>
> *Art. 60, § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.*
>
> *Art. 62, § 10 É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.*

Item IV – correta. As leis complementares podem ser materialmente ou formalmente complementares. Caso sua matéria veiculada se encontre reservada pela Constituição a esta espécie normativa, ter-se-á uma lei materialmente e formalmente complementar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por outro aspecto temos ainda uma segunda possibilidade onde a matéria não se encontra dentre as reservadas pela Constituição como tema objeto de lei complementar, mas vem a ser aprovada pelo quórum de maioria absoluta, fazendo nascer a possibilidade de uma lei formalmente complementar e materialmente ordinária.

Ambos os casos retratados são constitucionais segundo o STF, uma vez que não se verifica qualquer prejuízo caso a matéria objeto de lei ordinária seja aprovada pelo procedimento mais rigoroso das leis complementares. Aqui aplica-se a lógica do "quem pode mais, também pode menos".

Para finalizar, lembre-se que, nos casos em que uma lei complementar não versar sobre temas reservados a essa espécie normativa, esta poderá ter suas disposições alteradas por lei ordinária, complementar e demais instrumentos legais aplicáveis.

- **Lei complementar formal e material**: alterada apenas por outra LC.
- **Lei complementar formal, com matéria de lei ordinária**: alterada por lei ordinária ou complementar.

Gabarito: Letra E.

Processo Legislativo nos Estados-membros e Municípios

19) Considerando as regras de processo legislativo tidas como de reprodução obrigatória pelos Estados e Municípios, analise os itens abaixo:

Item I - Só é exigível lei complementar nas hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal.

Item II - Como decorrência do princípio da simetria e do princípio da separação dos poderes, as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da República, previstas na Constituição Federal, não podem ser estendidas aos governadores.

Item III - Em função do princípio da simetria, a iniciativa legislativa para deflagrar o processo de reforma da Constituição estadual deve seguir o modelo previsto na Constituição Federal de 1988. Por essa razão, a Constituição estadual não pode prever a iniciativa popular para apresentação de proposta de emenda constitucional.

Item IV - Um estado federado pode, no texto de sua constituição estadual, atribuir ao Poder Legislativo estadual a competência para dar início ao processo legislativo das leis que disciplinem a carreira das diversas categorias de servidores públicos do referido estado.

Assinale a alternativa que contém apenas itens incorretos a luz do que foi estabelecido pela Constituição Federal e sua jurisprudência correlata:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) II e III.

b) I e IV

c) II, III e IV.

d) I e II.

e) I, III e IV.

Comentários

Item I – correta. A assertiva está em conformidade com o posicionamento atual do STF e da doutrina, vez que as hipóteses expressamente apontadas pela Constituição Federal como reservadas à lei complementar configuram um rol taxativo, sendo exceções ao exigirem um quórum especial para sua aprovação (maioria absoluta).

Dito isso, o STF firmou o entendimento de que as Constituições Estaduais não podem ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar, ou seja, não podem criar outras hipóteses de lei complementar além daquelas já previstas na Constituição Federal.

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, V, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. **HIPÓTESES DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR NÃO CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO, À SEPARAÇÃO DE PODERES E À SIMETRIA.** PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. (...) 4. **A ampliação da reserva de lei complementar, para além daquelas hipóteses demandadas no texto constitucional, portanto, restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal, ao permitir que Legislador estadual crie, por meio do exercício do seu poder constituinte decorrente, óbices procedimentais – como é o quórum qualificado – para a discussão de matérias estranhas ao seu interesse ou cujo processo legislativo, pelo seu objeto, deva ser mais célere ou responsivo aos ânimos populares**. 5. In casu, **são inconstitucionais os dispositivos ora impugnados, que demandam edição de lei complementar para o tratamento** (i) do regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; (ii) da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do regime jurídico de seus servidores; (iii) da organização do sistema estadual de educação; e (iv) do plebiscito e do referendo – **matérias para as quais a Constituição Federal não demandou tal espécie normativa.** (...) STF. Plenário. ADI 5003/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/12/2019.

Item II – incorreta. A forma federativa de estado tem como característica a descentralização do poder de cada ente, aos quais foi concedida autonomia para se organizarem, administrarem,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

governarem e legislarem. Tendo em vista que cada ente tem sua autonomia concedida pela Constituição Federal, há nela alguns paradigmas que serão aplicáveis de forma simétrica por todos os entes, de forma a garantir uma maior sintonia entre as esferas federativas.

Segundo a doutrina, o princípio da simetria e o princípio da separação dos poderes são exemplos destes paradigmas, razão pela qual se faz necessária a intepretação das competências de cada Poder no âmbito Federal a fim de adequá-las à realidade dos Estados e Municípios, sendo um exemplo disso as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da república, disposto no art. 84 da CF/88, que podem ser estendidas aos governadores.

Dito isso, a assertiva está incorreta, vez que há o dever de simetria entre as esferas federativas e poderá o Governador praticar certos atos privativos do Presidente da República quando interpretados dentro da realidade do seu Estado Federado, como ocorre no caso da competência para elaboração de decretos regulamentares.

Item III – incorreta. Embora a Constituição Federal não autorize proposta de iniciativa popular para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais, não há impedimento para que as Constituições Estaduais prevejam a possibilidade, ampliando a competência constante da Carta Federal.

Tal possibilidade já foi objeto de decisão do STF, sendo incorreta a vedação afirmada pela alternativa. Veja:

> 3. É facultado aos Estados, no exercício de seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reformadas respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular (art. 1°, parágrafo único, art. 14, I e III, e art. 49, XV, da CF). (...) STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921).

Assim, o entendimento que você deve guardar é de que: a Constituição Estadual pode prever a iniciativa popular para apresentação de proposta de emenda constitucional.

Item IV - incorreta. A Forma Federativa de Estado tem como característica a descentralização do poder de cada ente, aos quais foi concedida autonomia para se organizarem, administrarem, governarem e legislarem. Tendo em vista que cada ente tem sua autonomia concedida pela Constituição Federal, há nela alguns paradigmas que serão aplicáveis de forma simétrica por todos os entes, de forma a garantir uma maior sintonia entre as esferas federativas.

Segundo a doutrina, o princípio da simetria e o princípio da separação dos poderes são exemplos destes paradigmas, razão pela qual se faz necessária a intepretação das competências de cada Poder no âmbito Federal a fim de adequá-las à realidade dos Estados e Municípios, sendo um exemplo disso as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da república, disposto no art. 84 da CF/88, que podem ser estendidas aos governadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dito isso, a assertiva está incorreta, posto que as Constituições Estaduais devem respeitar a repartição de poderes realizada pela CF/88, sendo vedada a possibilidade de o Poder Legislativo versar sobre a carreira de servidores públicos, vez que esse tema compete aos Governadores no âmbito estadual e ao Presidente da República na esfera federal, como dispõe o art. 61, §1°, da CF/88.

> *Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.*
>
> *§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:*
>
> *I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;*
>
> *II - disponham sobre:*
>
> *a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;*
>
> *b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;*
>
> *c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;*
>
> *d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;*
>
> *e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;*
>
> *f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.*

Gabarito: Letra C.

Controle judicial do processo legislativo

20) O Supremo Tribunal Federal entende que há a possibilidade de o controle do processo legislativo ser realizado de forma preventivo pelo Poder Judiciário. Tendo esse entendimento em

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

vista, assinale a assertiva que traz corretamente o legitimado para impetrar o Mandado de Segurança hábil a encerrar a violação ao direito constitucional ao devido processo legislativo.

a) Qualquer partido político.

b) Parlamentar de qualquer Casa Legislativa a qualquer tempo.

c) Partido político com representação no Congresso Nacional.

d) Parlamentar da Casa Legislativa em que esteja tramitando a proposta.

e) Qualquer cidadão.

Comentários

Como bem afirmado pelo enunciado, o STF julgou pela viabilidade do controle preventivo judicial do processo legislativo, dispondo que o mandado de segurança parlamentar é instrumento hábil para garantir o devido processo legislativo. Veja:

> "É possível a fiscalização jurisdicional do processo de criação dos atos normativos, desde que, instaurada para viabilizar, incidenter tantum, o exame da compatibilidade das proposições com o texto da Constituição da República, venha a ser instaurada por iniciativa de membros do órgão parlamentar perante o qual se acham em curso os projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição. Nesses casos, **entende o STF que a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo**. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita, frontalmente à Constituição. A **jurisprudência do STF reconhece ao membro do CN - e apenas a ele - qualidade para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinentes ao processo de elaboração das espécies normativas**. A possibilidade extraordinária dessa intervenção jurisdicional, ainda que no próprio momento de produção das normas pelo CN, **tem por finalidade assegurar, ao parlamentar, o direito subjetivo - que lhe é inerente - de ver elaborados, pelo Legislativo, atos estatais compatíveis com o texto constitucional** [...] (MS 32.033/DF, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 20.06.2013)"

O citado controle é realizado pela via judicial e visa proteger o **direito líquido e certo do parlamentar** de não se ver constrangido a atuar em desacordo com o devido processo legislativo, tendo que se manifestar e votar projetos evidentemente vedados pelo o ordenamento.

Ainda segundo o STF, tal controle torna-se possível nas hipóteses de violação de normas constitucionais em seus aspectos formais e procedimentais, sendo verificada a possibilidade de impetração do mandado de segurança parlamentar em dois casos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Contra proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea; ou

b) Contra projeto de lei ou proposta de emenda cuja tramitação ocorra com violação às regras de processo legislativo do art. 59 ao 69 da CF/88.

Dito isso, perceba que o legitimado é efetivamente o **parlamentar**, sendo reforçado no julgado que "apenas ele" possui legitimidade para tanto. Tendo esse conceito em mente ficamos entre as alternativas B e D, o que nos leva a pergunta: Qualquer parlamentar tem legitimidade para esse Mandado de Segurança?

A resposta é não: somente podem impetrar mandado de segurança os congressistas da Casa Legislativa em que esteja tramitando a proposta. Isso porque o que se visa é proteger o direito do parlamentar de não ser constrangido a se manifestar em um projeto que não obedece ao ordenamento jurídico. Se o projeto não se encontra na sua Casa Legislativa, esse não está tendo seu direito violado, restando prejudicado o seu direito à impetração do mandado de segurança.

Gabarito: Letra B.

Revisão Constitucional (ADCT, art. 3º)

21) A Constituição Federal possibilitou as chamadas emendas constitucionais de revisão, conforme previsto no art. 3° da ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Assim, é correto afirmar que, após 5 anos contados da promulgação da Constituição, era possível a revisão constitucional pelo voto da maioria

a) dos presentes no Congresso Nacional, em dois turnos.

b) relativa dos membros do Senado Federal, em dois turnos.

c) absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, em dois turnos.

d) absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

e) relativa dos membros do Congresso Nacional, em sessão bicameral.

Comentários

A revisão constitucional é um procedimento único de alteração formal da Constituição Federal que se encontra previsto no art. 3° do ADCT, sendo uma modalidade de expressão do Poder Constituinte Derivado que se encontra com o prazo encerrado.

De acordo com o ADCT, a revisão constitucional deveria ser realizada no prazo de 5 anos da promulgação da CF/88, possibilitando que esta realizasse uma alteração global e geral do texto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

constitucional por meio de um procedimento mais simples que o previsto para a Reforma Constitucional.

Realizando uma contextualização histórica, entende-se que a revisão buscava operacionalizar uma eventual alteração constitucional em virtude do plebiscito que ocorreria, no mesmo ano, para escolha da forma de governo e do sistema de governo que seriam adotados no Brasil. O resultado deste plebiscito foi pela manutenção da República presidencialista, o que acabou retirando o aspecto de maior relevância da revisão constitucional.

Como afirmado acima, na revisão constitucional, o procedimento de alteração da Constituição era mais simples e suas emendas constitucionais seriam aprovadas em **turno único, por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional**, devendo a votação ocorrer **em sessão conjunta Unicameral**. Portanto, a assertiva correta é a letra D (absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral)

Por fim, lembre-se que a revisão constitucional é o único caso de sessão conjunta unicameral previsto pela CF/88, sendo que tal modalidade acarreta uma discussão e deliberação conjunta de ambas as Casas, que se unem como se fossem apenas uma. É diferente da sessão bicameral, onde as duas Casas deliberam e depois reúnem os resultados.

REVISÃO CONSTITUCIONAL	REFORMA CONSTITUCIONAL
Maioria absoluta dos membros	Discussão e votação em cada Casa do Congresso nacional, em dois turnos, com aprovação, em ambos, por 3/5 dos membros de cada Casa.
Sessão unicameral	Sessão bicameral
Promulgado pela Mesa do Congresso Nacional	Promulgado pelas duas Casas separadamente

Gabarito: Letra D.

Mutação constitucional

22) O Supremo Tribunal Federal em Reclamação 4.335-5/AC, a despeito do contido na Constituição Federal, entendeu ser dispensável a atuação do Senado Federal para suspender a validade, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por meio do controle difuso de constitucionalidade por aquela Corte. Tendo em vista a situação narrada, entende-se que o posicionamento do STF passou por:

a) mutação constitucional.

b) interpretação conforme a Constituição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) reforma constitucional.

d) declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto.

e) revisão constitucional.

Comentários

O art. 52, inciso X, da CF/88 determina que cabe ao Senado Federal "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal". Por muito tempo, a interpretação dada a este dispositivo foi de que o Senado deveria, obrigatoriamente, suspender a execução de todas as leis declaradas inconstitucionais. Com a **Reclamação 4.335-5/AC**, o STF alterou seu entendimento e passou a entender que tal procedimento do Senado seria dispensável.

Note que, no caso apresentado, o sentido do inciso foi alterado, mas o texto da Constituição permaneceu intacto e completamente constitucional. Esse é o principal indicador de que, na verdade, ocorre um processo informal de alteração constitucional conhecido como Mutação Constitucional ou Poder Constituinte Difuso.

A mutação constitucional pode ser conceituada como "um processo informal de alteração de sentidos, significados e alcance dos enunciados normativos contidos no texto constitucional através de uma interpretação constitucional que se destina a adaptar, atualizar e manter a Constituição em contínua interação com a sua realidade social".[3]

Nela o que se objetiva é a substituição de uma interpretação antiga por uma nova sendo que, para o STF, existem 3 situações que a legitimam: a mudança na percepção do direito, as modificações na realidade fática e as consequências práticas negativas de determinada linha de entendimento. Para finalizar, veja o quadro abaixo onde está esquematizado os principais conceitos de Mutação Constitucional, Reforma Constitucional, Revisão Constitucional e Interpretação conforme a Constituição.

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL	REFORMA CONSTITUCIONAL	REVISÃO CONSTITUCIONAL	INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
A mutação constitucional é fenômeno pelo qual o STF confere uma nova interpretação a um dispositivo do texto constitucional, sem,	É o poder constituído derivado reformador, tem a função de alterar formalmente a Constituição, exercendo a tarefa de ajustar e	A Revisão Constitucional foi o instituto jurídico estabelecido pelo art. 3º, do ADCT, da CF, que determinava uma única revisão do texto constitucional por meio	A interpretação conforme a constituição é uma técnica de decisão utilizada para manter a norma infraconstitucional levada a controle no

[3] CUNHA JÚNIOR, Dirley da. ***Curso de Direito Constitucional***, 6ª edição. Ed. Juspodium. Salvador: 2012, p. 263-264.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

contudo, alterar a literalidade do dispositivo.	atualizar o texto constitucional. Ocorre por meio das Emendas Constitucionais.	de um procedimento de alteração global e geral do texto. Ele foi previsto para o prazo de 5 anos da promulgação da CF, devendo ser realizado com formalidades mais simples que o processo de reforma.	ordenamento, na qual o STF identifica, dentre várias interpretações possíveis, aquela que está de acordo com a Constituição.

Gabarito: Letra A.

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.